信宜市广豪矿业有限公司“11.6”事故

调查报告

2020年11月6日10时许，信宜市广豪矿业有限公司泗宜坑铁矿巷道内，发生一起运矿车伤害事故，造成驾驶员1人死亡，直接经济损失123.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2020年11月9日，信宜市人民政府成立信宜市广豪矿业有限公司“11.6”事故调查组（以下简称事故调查组），由市委常委、常务副市长李龙飞同志任组长，市应急管理局主要负责同志任副组长，洪冠镇人民政府、市应急管理局、市公安局、市总工会、市人力资源和社会保障局、市自然资源局等单位人员组成，并邀请市纪委监委派人参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定、分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位

和责任人员的处理建议，针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故相关单位概况和有关情况

事故发生地点，位于信宜市洪冠镇垌头村的信宜市广豪矿业有限公司泗宜坑铁矿地下巷道内，斜坡道+472m标高的新、旧斜坡道交汇处。

（一）外包工程发包单位

信宜市广豪矿业有限公司(建设方，以下简称广豪矿业)

该公司成立于2003年5月13日。该公司经信宜市应急管理局批复，按初步设计及安全设施设计，在恢复泗宜坑铁矿扩建年生产10万吨的建设期间，建设期限：2019年6月19日至2021年2月18日止。

《营业执照》统一社会信用代码91440983749980741 8，法定代表人：杨某坚，注册资本人民币3600万元，注册地址：广东省茂名市信宜市洪冠镇垌美管理区岭脚队，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限：长期，经营范围：矿产资源开采。

《采矿许可证》证号：C4409002017057130105023，采矿权人：广豪矿业，地址：信宜市洪冠镇，矿山名称：信宜市广豪矿业有限公司泗宜坑铁矿，开采矿种：铁矿，开采方式：地下

开采，生产规模：10万吨/年，矿区面积：0.3634平方公里，有效期限：10年(2012年1月21日至2022年1月21日)。

《信宜市广豪矿业有限公司生产安全事故应急预案》备案编号：440900[2020]48号，备案登记日期：2020年7月22日。2020年6月24日，该公司联合外包工程施工单位项目部在泗宜坑铁矿+460m~+500m斜坡道施工掘进面开展了中毒窒息事故演练。

经查，2013年9月5日广豪矿业经工商登记变更杨某坚为法定代表人，但从2017年1月起杨某坚未参与过该公司经营管理，也不是实际负有最高管理权限的人员。其也未取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，不具备非煤矿山安全生产主要负责人任职资格，该公司安全生产主要负责人由张某雄担任。

《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：44182219720211****，姓名：张某雄，行业类别：金属非金属矿山，岗位类型：主要负责人，有效期限：2018年1月24日至2021年1月23日。

《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：44010619660529****，姓名：凌某平，行业类别：金属非金属矿山，岗位类型：安全管理人员，有效期限：2019年5月13日至2022年5月12日。

经查，广豪矿业对事发工程项目未委托有关中介机构为其提供服务，未发现中介机构为其提供虚假证明的情况。

（二）外包工程承包单位

福建华东矿山工程有限公司(施工方，以下简称华东矿工)

该公司成立于2018年3月27日。

《营业执照》统一社会信用代码91350982MA31K9QM24，法定代表人：郑某容，注册资本人民币5189万元，注册地址：福建省宁德市福鼎市桐城万辉嘉园5栋4梯515室，类型：有限责任公司，营业期限：2018年3月27日至2048年3月26日，经营范围：从事矿山井巷工程、市政公用工程、房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道工程、水利水电工程、公路工程、机电安装工程、园林绿化工程、园林景观工程、消防设施工程、钢结构工程、电力工程施工；其他土木工程建筑；电气安装；提供施工设备服务；建筑工程劳务分包；花卉苗木种植、销售；矿产品销售；建筑业投资信息咨询：机械设备安装、租赁；建筑材料销售；电脑、办公设备及其耗材批发零售。

《安全生产许可证》证号：（闽）FM安许证字[2018]K6号，有效期：2018年12月17日至2021年12月16日，主要负责人郑某容，单位地址：福建省宁德市福鼎市桐城万辉嘉园5栋4梯515室，经济类型：有限责任公司（法人独资），许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

《建筑业企业资质证书》证书编号：D335117674，有效期：2018年9月5日至2023年9月5日，法定代表人：郑某容，单位地址：福建省宁德市福鼎市桐城万辉嘉园5栋4梯515室，经

济性质：有限责任公司，资质类别及等级：矿山工程施工总承包叁级。

《福建华东矿山工程有限公司生产安全事故应急预案》备案编号：WH350982201811080037号，备案登记日期：2018年11月8日。2020年6月24日，该公司驻泗宜坑铁矿项目部与广豪矿业在泗宜坑铁矿+460m~+500m斜坡道施工掘进面联合开展了生产安全事故应急救援演练。

《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：330327198410 11****，姓名：郑某容，行业类别：金属非金属矿山主要负责人，有效期限：2019年2月25日至2022年2月24日。

2019年5月20日，以广豪矿业为甲方(发包单位)，华东矿工为乙方(承包单位)签订有效期限：2019年5月20日至2021年5月19日的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，工程名称：信宜市广豪矿业泗宜坑铁矿3万吨扩建10万吨技改工程和《信宜广豪矿业掘进采矿承包合同》，项目名称：广豪矿业泗宜坑井下掘进开拓作业，承包范围及内容：广豪矿业泗宜坑井下开拓作业包安全、包质量、包进度、包数量。由华东矿工作为广豪矿业泗宜坑铁矿建设的施工承包方，主要负责按设计建设和完善地下平硐、巷道、通风、排水等设施，工程款按施工进度结付。

经查，华东矿工具备矿山工程施工总承包叁级主体资质，符合承包广豪矿业外包工程的相关要求，并依照有关规定签订规范格式化的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》等文件。

华东矿工在广豪矿业设立泗宜坑铁矿项目部(简称项目部)，书面委派法定代表代理人方某兴为项目部负责人，李某衡为安全管理人员，组织人员进行施工作业。

经查，该项目部是华东矿工授权委派的外驻机构，未办理工商登记，不具有独立法人或分支机构的资格。

《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：342901197812 04****，姓名：方某兴，行业类别：金属非金属矿山（地下矿山），人员类型：主要负责人，有效期限：2019年4月26日至2021年4月25日。2020年7月30日换新版本《安全生产知识和管理能力考核合格证》，有效期限：2020年7月30日至2023年7月29日。

《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：430022197506 0****，姓名：李某衡，行业类别：金属非金属矿山，岗位类型：安全管理人员，有效期限：2019年5月 13日至2022年5月12日。

经查，2020年4月李某衡辞职后至事故发生时，项目部尚未按规定配备有《安全生产知识和管理能力考核合格证》的安全管理人员，由班组长尤某法协助项目部负责人方某兴，对井下施工班组实施安全管理。

(三)监理单位

江西省新大地建设监理有限公司（以下简称新大地建监）

该公司成立于1998年08月25日。

《营业执照》统一社会信用代码91360000705505391D，

法定代表人：赵某，注册资本人民币400万元，注册地址：江西省南昌市西湖区站前路176号，类型：其他有限责任公司，营业期限：1998年08月25日至2033年8月25日，经营范围：房屋建筑工程监理、矿山工程监理、市政公用工程监理、地质灾害治理工程监理、人民防空工程监理；相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

《工程监理资质证书》证书编号：E236000631，有效期至2024年4月17日，法定代表人：刘某成，注册资本人民币400万元，注册地址：江西省南昌市西湖区站前路176号，类型：其他有限责任公司，资质等级：市政公用工程监理乙级，矿山工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

2019年6月16日，以广豪矿业为委托人，新大地建监为监理人签订《建设工程委托监理合同》，工程名称：信宜市广豪矿业泗宜坑铁矿3万吨扩建年产10万吨铁矿地下开采项目，监理范围：主要包括基建施工过程中的施工质量、安全设施建设、施工进度费用监理等，监理服务期限：合同签订之日起两年有效。

2019年6月20日，新大地建监通过《关于项目部成立及监理机构组成的函》《总监任命通知》文件，在广豪矿业成立工

程项目监理部，设总监和监理员。任命廖某强为项目总监，全权代表该公司负责委托监理合同的履行，全面负责主持该项目监理机构的工作；监理员为温某林。廖某强持有《注册监理工程师注册执业证书》证书编号：注册号36002631，注册专业1.房屋建筑工程、2.矿山工程，有效期至2020年1月15日；监理员：温某林，持有监理员证书，岗位号：赣监员003622，专业1.采矿，有效期至2021年1月27日。

广豪矿业提供新大地建监《监理月报》《关于监理项目部人员暂缓派驻的通知》等有关资料，证实新大地建监从2019年6月至2020年1月履行了监理职责，从2020年2月3日起因新冠病毒疫情影响，总监廖某强的注册监理工程师证书有效期限届满未能办理年检换证，春节后广豪矿业未能复工建设。同时新大地建监书面通知广豪矿业在其未派驻监理人员进场前，不得进行基建施工作业。

经查，广豪矿业因新冠病毒疫情防控的影响，2020年6月才陆续复工建设，7月15日在未书面通知新大地建监就根据监管部门指令进入隐患整改。

（四）事故车辆、驾驶人及路况基本情况

1.事故车辆状况

（1）车辆证件和外观检验情况

事故车辆是自编2号，方向盘式北骏牌矿用运输车（以下简称矿用车），车体颜色呈棕黄色，无牌照，无行驶证。

2018年4月24日，经发证部门为安标国家矿用产品安全标志中心公司颁发（印有国家安全生产监督管理总局标识）的《矿用产品安全标准证书》显示，安全标志编号：KCC180011，有效期：2018.4.24-2023.4.23，持证人、生产单位：济宁北骏工程机械有限公司，注册地址：山东省济宁市任城区长沟镇孙街村商业街南，生产地址：山东省济宁市任城区长沟镇回林村济梁路7号，产品名称：地下自卸车，规格型号：UQ-5，标准和要求：GB21500-2008　Q/BJ01-2017,备注：配套用柴油机4DW91-63NG2(46KW)，上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序，符合发放要求，特发此证。

经查，从该证书载明事故车辆产品设计执行的标准和要求：GB21500-2008、Q/BJ01-2017，符合国家有关技术标准。

出厂随车铭牌显示，产品名称：地下自卸车，产品型号：UQ-5，发动机功率：46KW，额定载重：6T，最高时速：25KM，爬坡能力：14^0，出厂编号：SDBJ-04-15-00038-2，外形尺寸长4500mm×宽1700mm×高2100mm，整体质量3T，货箱容积：$2M^3$，执行标准Q/b J02-2018，出厂日期：2020年05月08日，济宁北骏工程机械有限公司，地址：山东济宁，电话：0537-2583505。有出厂《合格证》，检验员：002。

该车是通过液压举升而自行卸装货的矿用自卸车辆，又称翻斗车，驱动型式为前后驱，手动五档四速变速箱，离合助力，行车制动型式为双回路气刹制动，驻车制动型式为弹簧储能式断气刹制动。

驾驶室左侧设司机简易座位，未设置车门及安全带。

经事故调查组发函到市市场监督管理局咨询广豪矿业“11.6”事故车辆是否属于特种设备，复函说明事故车辆不纳入特种设备目录，不属于特种设备。

（2）拆解检验情况

2020年11月23日，经事故调查组委托由对交通事故车辆拆检资质和经验的信宜市嵘丰汽车维修服务有限公司(《营业执照》的统一社会信用代码：91440983304127203Q)对事故车辆进行现场拆检，形成《检验报告》(报告编号：第127号，检验人：邱某旺，汽车修理技师证号：109001022250624，检验人：黄某，汽车修理技师证号：109001022250657)显示：

①经人工检验该车的方向系统属正常良好。

②经人工拆检该车的左前轮、右前轮刹车皮、刹车轱、刹车分泵属正常良好。

③经人工拆检该车的左后轮、右后轮刹车皮、刹车轱、刹车分泵属正常良好。

检验结果：该车在事故前是合格的车辆。为干式刹车系统。此次事故的发生，是司机操作不当或高速滑行而造成。

（3）车辆现场勘验情况

该车车头右前角碰撞在巷道石壁严重变形；方向盘脱落在地面；车厢内有装载的废渣石，部分废渣石冲入驾驶室区域；车厢前挡板和驾驶座位靠背钢架及发动机盖，被车载渣石高速撞击向

前弯曲变形和严重移位；车厢左前角有与旧斜坡道入口左侧石壁碰刮痕迹。

经过镑计量核实，事故发生时该车装载废渣石重量3.89吨，未超额定载重6吨的限载量。

2.事故车辆购买及使用维修情况

5月18日，由广豪矿业出资220000元委托项目部从高州创建铸造有限公司购进三辆地下自卸车，自编号分别为1、2、3（事故车辆是该批购进的2号车），并从5月19日交给项目部使用、管理和维护。事故发生前的当天上午，机修班长罗某和驾驶人蓝某对该车进行过日检维护。

3.事故车辆驾驶人情况

蓝某，男，瑶族，1996年1月5日出生，在事故中死亡。驾驶证号：45273019960105****，驾驶证初次领证日期：2018年9月19日，有效期限：2018年9月19日至2024年9月19日。准驾车型：B2，发证机关：广西河池市公安局交警支队。住址：广西都安瑶族自治县百旺镇某某村某某队，公民身份号码：45273019960105****。系福建华东矿山工程有限公司的矿用车驾驶员(运渣工)。6月5日至6月13日，广豪矿业联合项目部对蓝某进行三级安全教育，7月为其购买工伤保险。

经查，事故发生时蓝某已有2年以上准驾车型B2的驾龄，具有驾驶方向盘式事故车辆的从业资格。

经事故调查组发函到市公安交警大队咨询信宜市广豪矿业有限公司“11.6”事故车辆是否要办理行驶证，复函说明事故车辆

在公安交警的机动车登记目录里没有该类车辆类型，所以在交警大队车管所没法办理行驶证。

4.斜坡道情况

事故现场位于斜坡道+472m标高的新旧斜坡道交汇处。距离+460m标高主平硐井口约250m处，粗糙矿石路面。

旧斜坡道坡度过陡，巷道宽2.6m～3.2m，高2.5m～3.2m，巷道侧帮上为不平整矿石面，部份不符合规范要求。新斜坡道正在建设中，待竣工验收通过后替代旧新斜坡道。

事故发生时,施工方正利用旧斜坡道作为运输通道，运输基建材料、设备和将+490m～+500m标高通风天井施工掘下的废渣石运出硐外。

(五)当地政府和有关部门履职情况

1.洪冠镇人民政府

该府能认真履行安全生产属地管理职责，实行“一岗双责”、“党政同责”和“双主任”制。有针对性地做好辖区企业复工复产工作，及时转发各级有关文件和要求，认真督促企业严格落实疫情防控安全工作，并分别于3月4日、4月23日、9月24日组织对广豪矿业开展安全检查。

2.市自然资源局

该局能高度重视和做好矿产资源管理工作，严格采矿权登记审批关，狠抓矿山动态执法巡查，对广豪矿业泗宜坑铁矿实施监管，并证实目前该矿仍在采矿许可证有效期内，为合法有

效的采矿权，矿山正在进行矿山建设，暂未发现该矿山企业存在超深越界等违法采矿行为。

3.市应急管理局

该局能认真履行监督指导非煤矿山做好安全生产基础工作的职责，今年来对广豪矿业开展检查情况如下:

3月4日，进行节后企业复工复产安全生产检查。

4月17日起，根据上级关于安全生产领域七大专项整治的文件要求，牵头组织有关单位研究制定了《关于印发〈信宜市地下矿山安全综合整治工作方案〉的通知》（信应急〔2020〕22号），将该文件发给广豪矿业，对该公司开展地下矿山安全综合整治。

4月24日，进行整改复查和汛期安全生产检查。

5月14日，陪同茂名市应急管理局执法人员、专家对该公司进行建设期安全检查。

7月13日，该局根据《信宜市地下矿山安全综合整治工作方案》要求，聘请了安全技术服务机构组成专家组，对广豪矿业泗宜坑铁矿进行风险评估和全面隐患排查。专家组将发现存在8项重大隐患和22项一般隐患，通过《安全风险评估及隐患排查报告》的方式提交该局。

7月15日上午，该局针对7月13日排查中发现的隐患，对广豪矿业投资人凌某平、张某雄、吴某祥和项目施工负责人方某兴组织了安全生产工作约谈。将存在问题进行反馈，剖析原因，提出处理意见，该公司对下一步落实整改措施作了表态。

同日，该局对该次排查中发现的8项重大隐患，发出（茂信）

应急现决〔2020〕4号《现场处理措施决定书》，责令广豪矿业从危险区域撤出作业人员以及暂时停止建设；发出（茂信）应急责改〔2020〕33号《责令限期整改指令书》，整改期限至9月15日。

7月21日，该局根据《安全风险评估及隐患排查报告》，对广豪矿业存在的22项一般隐患，发出（信）应急责改〔2020〕工矿-3号《责令限期整改指令书》，整改期限至11月1日，要求该公司按照《安全风险评估及隐患排查报告》的整改对策和措施进行整改。

8月4日，该局对（茂信）应急责改〔2020〕33号《责令限期整改指令书》和（茂信）应急现决〔2020〕4号《现场处理措施决定书》的整改落实情况进行跟踪检查。

9月16日，该局组织专家组对广豪矿业泗宜坑铁矿进行整改复查，企业已按（茂信）应急责改〔2020〕33号《责令限期整改指令书》要求落实整改，并解除了（茂信）应急现决〔2020〕4号《现场处理措施决定书》。

11月6日，接到广豪矿业报告事故后，该局执法人员立即赶赴现场核查情况和应急处置，并发出（茂信）应急现决〔2020〕9号《现场处理措施决定书》，责令该矿山立即停止施工建设。

11月10日下午，该局组织召开了信宜市非煤矿山企业安全生产工作会议。通报了广豪矿业泗宜坑铁矿“11•6”事故，事故企业作检讨表态发言。会议要求全市非煤矿山企业严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，认真吸取事故教训，立即全面开展

事故隐患排查治理工作，并于11月20日前完成。企业自查自纠工作完成后，该局组织专家进行全面督查和检查。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

事故调查组通过询问、提取监控资料、现场勘查、车辆性能检测、综合分析等方式对事故发生经过进行了还原:

11月6日8时12分至8时54分，蓝某头戴安全帽、身着迷彩服、脚穿矿工水靴，在硐外机修车间对2号矿用车进行岗前检查。9时08分，蓝某驾驶2号矿用车进入矿井硐口，经巷道到通风天井施工现场拉废渣石。

9时24分，驾驶3号矿用车运渣工刘某学和驾驶1号矿用车运渣工黄某成依次开车返回到巷道斜坡道+478m标高三叉路口交汇处时，发现蓝某驾驶的2号矿用车已碰撞停定在巷道往硐口方向的右侧帮壁处，车辆右前角损毁严重，造成事故发生。

(二)事故报告和救援情况

黄某成、刘某学见状迅速将1、3号矿用车倒车出硐口外，见到工友杨某，说蓝某出事故了，杨某即找班长尤某法汇报。

9时28分，尤某法与杨某进入巷道到达事故现场后，发现2号矿用车上没人，在斜坡道地上有掉落破损的一顶矿用安全帽及一只矿灯，蓝某躺在车尾地面，头向内脚朝外，眼睛微颤，腹部受伤严重，右腹内脏外露。尤某法拿了硐内的通风管塑料布把蓝某的头垫起来，然后跑出硐外，打电话向出差在外的项目部负责人方某兴报告，并叫员工欧某旺打120求援。10时10

分，尤某法打电话向正在休假乘车回家途中的广豪矿业主要负责人张某雄报告蓝某受伤情况，张某雄当即叫尤某法立即组织抢救伤员、撤出井下所有作业人员、停止施工和保护现场。随即，张某雄将事故情况告知广豪矿业相关人员，并中途折回，参与事故善后处置。

10时14分27秒，欧某旺打通120急救电话，信宜市120急救指挥中心（简称120）同一时间接报受理。10时17分53秒，怀乡急救分站（简称怀乡站）接到120分派9号车出车任务，要求派出医护人员和救护车前往（约30公里山路）的洪冠镇垌头村事故现场处置。因当时9号车正在转运病人，10号车刚好在途中待命状态。10时22分21秒120向怀乡站改派10号车指令，10时23分33秒怀乡站收到改派指令，10时23分38秒10号车驶往现场，出诊医生许某浩。10号车在途中接收到120的出车指令（现场地点：信宜市洪冠镇垌头村管理区直入广豪矿业有限公司，姓名蓝某，男，24岁，主诉：外伤、昏迷，担架：需要，联系电话1353590****）。

10时36分，尤某法组织工人用担架，将蓝某抬出洞口，等候120救护车。

10时58分，为争取抢救时间，尤某法在救护车未到达时，安排班组的司机罗某开粤RGB069皮卡车，在工人的陪护下将蓝某急送医院抢救。

11时，10号车驶至洪冠镇垌头小学路口上坡处与广豪矿业为争取抢救时间，安排运送伤者往医院方向转运的皮卡车相遇，

随车医护人员立即下车查看病人，查体发现患者心跳呼吸停止，已经无医学救治意义，于11时3分56秒报告120并说明现场情况，随后120终止任务，10号车随即返回怀乡站待命。罗某等人继续驾驶皮卡车送蓝某前往信宜市人民医院，经医生检查后证实死亡。

经查，120的调度及作出的处置均符合“就近就急就危”原则以及4分钟内出车等相关规定。

(三)善后处置情况和应急救援评估

10时许，市应急管理局接到广豪矿业的事故报告后，迅速向市政府和上级应急管理部门报告，通报洪冠镇政府和有关部门，派出局领导带队的应急处置工作组，前往现场处置。到达现场后，立即封锁事故井口、保护事故现场、进行现场勘查。经详细排查，除驾驶事故车辆人员一人伤亡外，未发现其他遇难者和受伤人员。

经查，本次事故未存在迟报的情况。

事故当日，洪冠镇人民政府成立了善后小组，全力指导事故单位积极妥善做好善后处置工作。此起事故各方反应迅速、应急处置及时，处置措施得当，未衍生次生事故，社会稳定。

(四)事故现场勘察和提取视频监控资料情况

1.事故现场勘察情况

经事故调查组对事故现场进行勘察可知，事故点位于新、旧斜坡道交汇点往硐口方向的右边洞壁处，停定一辆损毁的2号矿用车，车厢有废渣石，车后地面的中间位置有少许血迹。旧斜坡道

往出口方向的左边侧帮高1.3m位置，有被矿用车剐蹭痕迹后留下约15CM2的车漆，对下地面有一块破裂的手机屏。

2.事故现场视频监控资料提取情况

因矿井尚在建设期间，矿井内未设置视频监控系统。11月12日，广豪矿业向事故调查组提交了11月6日事故发生当天的矿井外部分监控视频，能客观佐证事故发生前后的有关事实。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)事故造成1人死亡，无其他人员受伤

11月13日，市公安司法鉴定中心出具《鉴定文书》，蓝某的死亡原因符合重物碾压胸腹部致其创伤性休克而死亡。经公安机关调查，排除刑事案件，死者亲属对死因无异议。

(二)直接经济损失

11月24日，经洪冠镇人民调解委员会主持调解，事故单位已一次性支付给死者亲属赔偿金。11月25日，死者亲属向殡改部门办理了死者遗体火化。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

蓝某驾驶事故车辆运载废渣石下旧斜坡道过程中，忽视安全，违规操作，高速滑行，致事故车辆剐蹭旧斜坡道出口左边侧帮时，处置不当，往右猛打方向使车辆失控，加上车辆剐蹭瞬间减速形成的惯性作用和没有安全带的保护下，身体向前翻滚被抛离驾驶室，着地后被向右转向的事故车辆右前轮碾压胸腹部，引发事故。

其忽视安全、违规操作、操作错误的不安全行为，是导致事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1.事故车辆

驾驶室未设置有车门和安全带，致使蓝某驾驶事故车辆遇车速过快等突发状况时，处置不当，车辆失控，被抛出车外，胸腹部受碾压引发事故。

2.华东矿工

未认真落实企业安全生产主体责任，对项目部安全生产失管失控，未将项目部安全生产工作列入公司监督检查计划中，在承包该施工工程项目中,只委托项目部负责人方某兴对矿山井巷工程施工全面管理，没有对项目部实施有效管理。主要负责人及分管安全生产负责人，未严格履行安全生产工作职责，对项目部安全生产未实施监督检查和落实隐患排查及治理制度。

3.项目部

相关人员安全意识低下、法律意识淡薄，不按设计建设，擅自使用设计中禁止使用的斜坡道运输矿渣石；安全管理混乱、形同虚设、流于形式，包而不管、重效益轻安全、重进度轻安全；相关人员安全生产责任制不落实，专业知识不足、安全能力缺乏，在没有监理单位人员到场监理的情况下组织施工。

4.广豪矿业

相关人员安全意识低下、法律意识淡薄，不按设计建设；安全管理混乱、形同虚设、流于形式，以包代管、一包了之、听

之任之；相关人员安全生产责任制不落实，专业知识不足、安全能力缺乏，在没有书面通知监理单位人员到场监理的情况下组织建设。

（三）事故性质

经事故调查组认定，信宜市广豪矿业有限公司“11.6”事故，是一起生产安全责任事故。

事故等级：一般，类别：车辆伤害。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）免于追责人员（共1人）

1.蓝某，事故车辆驾驶人，忽视安全，违规驾驶事故车辆造成高速滑行时操作错误，导致事故发生。故对事故发生负有主要责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）给予行政处罚人员（共4人）

2.郑某容，华东矿工的法定代表人和安全生产主要负责人，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第十八条规定的安全生产主要负责人职责，对本公司驻泗宜坑铁矿项目部安全生产工作重视不够，致使安全管理混乱、形同虚设、流于形式，包而不管，对项目部安全生产工作中存在的问题和隐患失察，对事故发生负有施工方的重要领导责任。建议由市应急管理局根据《安全生产法》等法律法规的有关规定，对其作出行政处罚。

3.方某兴，华东矿工外驻泗宜坑铁矿项目部主要负责人，不按设计建设，擅自使用设计中禁止使用的旧斜坡道运输矿渣

石；对项目部安全生产工作重视不够，致使安全管理混乱、形同虚设、流于形式，包而不管、重效益轻安全、重进度轻安全，安全生产责任制不落实，对现场工作缺乏检查，不认真实施事故防范措施，在没有监理单位人员到场监理的情况下进行施工，对事故发生负有施工单位外驻机构的管理责任。建议《安全生产知识和管理能力考核合格证》的发证机关依据《安全生产法》的有关规定，对其与安全生产有关的资格作出处理。建议华东矿工依照有关规定，对其作出处理。上述处理由市应急管理局跟踪落实，并将处理情况报市安委办。

4.张某雄，广豪矿业安全生产主要负责人，未认真履行《安全生产法》第十八条规定的相关职责，对项目部擅自使用旧斜坡道运输矿渣石等安全问题和隐患失察，在没有监理单位人员到场监理的情况下组织建设，对事故发生负有建设方的领导责任。建议由市应急管理局根据《安全生产法》等法律法规的有关规定，对其作出行政处罚。

5.凌某平，广豪矿业安全管理人员，对项目部擅自使用旧斜坡道运输矿渣石和在没有监理单位人员到场监理的情况下组织建设、施工的行为未加以制止，对事故发生负有建设方的管理责任。建议《安全生产知识和管理能力考核合格证》的发证机关依据《安全生产法》的有关规定，对其与安全生产有关的资格作出处理；此项处理由市应急管理局跟踪落实，并将处理情况报市安委办。建议广豪矿业依照有关规定，对其作出处理，此项处理由洪冠镇政府跟踪落实，并将处理情况报市安委办。

(三)建议给予有关事故责任单位行政处罚

1.华东矿工。未认真落实企业安全生产主体责任，对项目部安全生产失管失控，未将项目部安全生产工作列入公司监督检查计划中，在承包该施工工程项目中,只委托项目部负责人方某兴对矿山井巷工程施工全面管理，没有对项目部安全生产责任制落实情况进行监督考核和保证安全生产责任制的落实；不认真实施事故防范措施，对项目部擅自使用设计中禁止使用的旧斜坡道运输矿渣石、没有监理单位人员到场监理的情况下进行施工等安全问题和隐患失察；对事故发生负有施工方的管理责任。建议由市应急管理局根据其具体违法违规行为，依据《安全生产法》等法律法规的有关规定，对其作出行政处罚。

2.广豪矿业。未认真落实企业安全生产主体责任，相关人员安全意识低下、法律意识淡薄，不按设计建设；安全管理混乱、形同虚设、流于形式，以包代管、一包了之、听之任之；相关人员安全生产责任制不落实，专业知识不足、安全能力缺乏，在没有书面通知监理单位人员到场监理的情况下组织建设，对项目部擅自使用旧斜坡道运输矿渣石等安全问题和隐患失察；对事故发生负有建设方的管理责任。建议由市应急管理局根据其具体违法违规行为，依据《安全生产法》等法律法规的有关规定，对其作出行政处罚。

3.新大地建监。新大地建监从2019年6月至2020年1月履行了监理职责，从2020年2月3日起因新冠病毒疫情影响，总

监廖某强的注册监理工程师证书有效期限届满未能正常办理年检换证，春节后广豪矿业未能复工建设。同时新大地建监书面通知广豪矿业在其未派驻监理人员进场前，不得进行基建施工作业。2020年6月广豪矿业陆续复工建设，7月15日在未书面通知新大地建监就根据监管部门指令进入隐患整改。新大地建监对广豪矿业和华东矿工复工建设、擅自使用设计中禁止使用的旧斜坡道等安全问题和隐患未知情。故对本次事故的发生不负有责任，建议免予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）禁止使用旧斜坡道作运输通道

华东矿工在今后的建设施工过程中，严格禁止使用设计中禁止使用的旧斜坡道作运输通道。此项工作由广豪矿业监督落实，发现施工方有违法违规行为，立即制止，并将情况向市有关部门报告。

（二）严格该类型矿用车的使用

该类型矿用车为干式刹车系统，华东矿工在今后的建设施工过程中，要严格按照有关规定，不能用于运载人员和油料、炸药等之类的物品。此项工作由广豪矿业监督落实，发现施工方有违法违规行为，立即制止，并将情况向市有关部门报告。

（三）严格落实企业安全生产主体责任

广豪矿业作为非煤矿山企业，要严格按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等规定，全面落实建设单位安全生产主体

责任，确保安全生产责任制覆盖所有部门、所有岗位、所有人员，强化安全管理，落实风险防控措施。严格落实发包单位“七个有”(有审查、有协议、有投入、有交底、有检查、有考核、有预案)要求，将外包工程纳入本单位统一安全管理，承担外包工程主体责任，有监理单位人员到场监理的情况下方可组织建设。

（四）承包单位要切实加强施工安全管理

华东矿工及其项目部作为工程项目建设施工企业和管理组织，要严格按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等规定，全面落实施工单位安全生产主体责任，确保安全生产责任制覆盖所有部门、所有岗位、所有人员，强化安全管理，落实风险防控措施。严格落实承包单位“七个必须”(必须具备相应安全资质、必须设立机构和人员、必须落实各项安全制度和规程、必须开展隐患排查治理、必须落实安全投入、必须开展教育培训、必须落实应急救援措施)职责，强化施工现场管理，规范作业行为，有监理单位人员到场监理的情况下方可组织施工。

（五）建议函询矿用车生产厂家

针对事故车辆存在驾驶室未设置车门和安全带是引发事故发生的间接原因之一，为防止类似事故的发生，建议函询矿用车生产厂家，是否可对该类车驾驶室设置车门和司机座位安全带等设施，以增加安全性。此项工作由市应急管理局落实。

信宜市广豪矿业有限公司“11.6”事故调查组(代章)

2021年3月3日